คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๐-๓๑๑๓/๒๕๖๗

นาง ส	**โจทก์ที่ ๑**
นาย ป	**โจทก์ที่ ๒**
นาย ฟ	**โจทก์ที่ ๓**
นาย ย	**โจทก์ที่ ๔**
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์	**จำเลยที่ ๑**
บริษัท จ จำกัด	**จำเลยที่ ๒**

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗/๑, ๑๑๘
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๔๑ (๔), ๑๒๑ (๑), ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๕

เรื่อง **พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดการเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ ลูกจ้างมีสิทธินำเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกันไปยื่นคำร้องทั้งต่อพนักงานตรวจแรงงานหรือต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ได้ ไม่ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน**

คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ มีวันเริ่มทำงาน ตำแหน่งงาน และค่าจ้างตามคำฟ้อง โจทก์ทั้งสี่เป็นแรงงานข้ามชาติ สัญชาติเมียนมา ได้รับใบอนุญาตให้ทำงานครั้งละ ๓ เดือน เมื่อครบกำหนดแต่ละครั้ง มีการต่ออายุใบอนุญาตทำงานตลอดมา จนถึงครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสี่ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องต่อจำเลยที่ ๑ ว่า เหตุที่จำเลยที่ ๒ ไม่ต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้แก่โจทก์ทั้งสี่ เพราะโจทก์ทั้งสี่ลงลายมือชื่อสนับสนุนการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และถูกเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ (๑) และมาตรา ๑๒๓ ขอให้จำเลยที่ ๒ รับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิม และจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนกว่าจะรับกลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๑ พิจารณาแล้วมีคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ยกคำร้องของโจทก์ทั้งสี่

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า ข้อที่โจทก์ทั้งสี่ยกขึ้นอ้างในคำฟ้องเป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ เพื่อนำคดีมาสู่ศาล โดยมีเจตนาเพียงจะต่อรองและเรียกเงินจากจำเลยที่ ๒ เหตุที่จำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน นอกจากนี้ โจทก์ทั้งสี่ยังชุมนุมกันที่บริเวณหน้าบริษัทจำเลยที่ ๒ เพื่อให้กิจการของจำเลยที่ ๒ ได้รับความเสียหายอีกด้วย นับแต่วันที่โจทก์ทั้งสี่ทราบคำสั่งของจำเลยที่ ๑ จนถึงวันฟ้องเป็นเวลานานเกือบ ๒ ปี โจทก์ทั้งสี่มิได้อุทธรณ์คำสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ถือได้ว่าโจทก์ทั้งสี่ไม่ติดใจเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ แล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๖ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๖ ให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายให้แก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ โดยเป็นแรงงานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาทำงานกับจำเลยที่ ๒ ชั่วคราวครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน และได้รับการต่อใบอนุญาตทำงานโดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้แจ้งความต้องการและดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานต่อสำนักงานจัดหางานตลอดมา จนกระทั่งครั้งสุดท้ายจำเลยที่ ๒ ไม่ดำเนินการต่อใบอนุญาตให้แก่โจทก์ทั้งสี่และเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ ซึ่งก่อนเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่และลูกจ้างอื่นรวมตัวกันลงลายมือชื่อสนับสนุนยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยที่ ๒ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง ในชั้นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานสามารถเจรจาตกลงกันได้ตามบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ กำหนดเวลาใช้บังคับ ๑ ปี เมื่อโจทก์ทั้งสี่ถูกเลิกจ้างแล้ว จึงยื่นคำร้องกล่าวหาจำเลยที่ ๒ ต่อจำเลยที่ ๑ ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่เพราะเหตุลงลายมือชื่อสนับสนุนการยื่นข้อเรียกร้องเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างและโจทก์ทั้งสี่ถูกเลิกจ้างในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ เป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยที่ ๒ รับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงาน และจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน ต่อมาจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์ทั้งสี่ยังยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โดยอ้างเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกัน พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย แต่จำเลยทั้งสองวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และพนักงานตรวจแรงงาน แต่โจทก์ทั้งสี่จะถือเอาประโยชน์จากคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และพนักงานตรวจแรงงานซึ่งมาจากเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกันทั้งสองทางมิได้ เพราะเป็นการซ้ำซ้อนกัน เมื่อโจทก์ทั้งสี่รับค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแสดงว่าโจทก์ทั้งสี่เลือกที่จะรับค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างแทนการกลับเข้าทำงาน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การที่โจทก์ทั้งสี่นำเหตุแห่งการเลิกจ้างเดียวกัน ไปยื่นคำร้องทั้งต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์จำเลยที่ ๑ และพนักงานตรวจแรงงาน ไม่ใช่การใช้สิทธิซ้ำซ้อน และไม่อาจถือได้ว่าโจทก์ทั้งสี่สละสิทธิหรือไม่ถือเอาประโยชน์ตามคำสั่งจำเลยที่ ๑ ย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องรับโจทก์ทั้งสี่กลับเข้าทำงานและจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า โจทก์ทั้งสี่มีสิทธิฟ้องจำเลยทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า กรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง ซึ่งหากพนักงานตรวจแรงงานวินิจฉัยแล้วลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใด ให้พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวแก่ลูกจ้าง ส่วนกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ตามมาตรา ๑๒๔ โดยคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดและออกคำสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าทำงานหรือจ่ายค่าเสียหายได้ตามที่เห็นสมควร เพราะว่ากฎหมายทั้งสองฉบับกำหนดการเยียวยาแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างไว้แตกต่างกันและเป็นกฎหมายคนละฉบับ จึงไม่ได้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิซ้ำซ้อนกัน ในส่วนของค่าเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๖ ชอบที่จะพิจารณาว่า จำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อพิพาทว่า มีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ดังกล่าวหรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยบางส่วน ฎีกาของจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ศาลแรงงานภาค ๖ ดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปว่า จำเลยที่ ๒ ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือไม่ แล้ววินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทว่ามีเหตุเพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ และจำเลยที่ ๒ ต้องจ่ายค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำอันไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่หรือไม่ เพียงใด แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดีต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา